

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5205/2533

นาย สติต ย์ กาญจนวิสิษฐ ผล
นาย ศรีไทย ศรีเวทย์บ ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 328

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 185

จำเลยที่ 1 แกล้งรับแต่เพียงว่าได้มีการลงข้อความประกาศโฆษณาตามที่โจทก์อ้างในฟ้องในหนังสือพิมพ์จริงเท่านั้น มิได้ยอมรับว่าเป็นผู้ให้ช่าวนั้นแก่หนังสือพิมพ์หรือได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงช่าวดังกล่าวเพื่อใส่ความโจทก์ เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 สมคบกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงช่าวในหนังสือพิมพ์ใส่ความโจทก์และจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ โจทก์มีหน้าที่จะต้องนำสืบพิสูจน์และนำข้อเท็จจริงมาสู่ศาลเพื่อให้ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดตามฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการของบริษัทยูนิบราเดอร์จำกัด และเป็นผู้ให้ช่าวแก่หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ฉบับพิพาท จำเลยที่ 2 เป็นบรรณาธิการ ควบคุมบทประพันธ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา จำเลยที่ 3 เป็นบรรณาธิการช่าว ผู้ควบคุมช่าวของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันลงช่าวประกาศโฆษณาใส่ความโจทก์และบริษัทจิ๋วฮวด จำกัด ซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้านักธุรกิจได้ร่วมกันฉ้อฉลกระทำผิด

กฎหมายผิดสัญญาต่อบริษัทยูนิบราเดอร์ จำกัด ไม่ยอมนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทจิ๋วฮวด จำกัด ซึ่งโจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจส่งมอบให้แก่บริษัทยูนิบราเดอร์ จำกัด เป็นผู้จัดทำจำหน่ายตามสัญญาจัดทำจำหน่าย ทั้ง ๆ ที่สัญญายังเหลือระยะเวลาอีก 1 ปี และโจทก์เป็นบุคคลเจ้าเล่ห์ที่ฉกฉวยเอาแต่ประโยชน์โดยการชักจูงพนักงานของบริษัทยูนิบราเดอร์ จำกัด มาทำงานอยู่กับบริษัทจิ๋วฮวด จำกัด โดยการให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 เปอร์เซ็นต์ และแจกรถยนต์เก๋งให้อีก และโจทก์กับบริษัทจิ๋วฮวด จำกัด มีฐานะการเงินไม่ดีจ่ายเช็คค้างในวงเงิน 10 ล้านบาท จนถูกบริษัทยูนิบราเดอร์ จำกัดฟ้องต่อศาล บทความโฆษณาดังกล่าวไม่เป็นความจริงทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 326, 328, 332 ให้ยึดและทำลายข้อความในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าว และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันโฆษณาคำพิพากษาของศาลทั้งหมดในหนังสือพิมพ์ของจำเลยที่ 2 และในหนังสือพิมพ์อีก 4 ฉบับมีกำหนด 15 วัน โดยให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าโฆษณาทั้งหมด

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 1 แถลงรับว่าได้มีการลงข้อความประกาศโฆษณาตามที่โจทก์อ้างในฟ้องในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจริง โจทก์จึงไม่ตั้งใจสืบพยานโจทก์ ต่อมาทนายจำเลยที่ 1 แถลงว่าจำเลยที่ 1 ยืนยันให้การปฏิเสธแต่ไม่ตั้งใจเบิกความเป็นพยานของตนหมดพยานจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ประกอบด้วยมาตรา 328 จำคุก 1 ปี และปรับ 2,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ถ้าไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ให้ยึดและทำลาย

หนังสือพิมพ์ที่มีข้อความหมิ่นประมาท และให้จำเลยที่ 1 โฆษณาคำพิพากษาของศาลตามคำขอของโจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2529 จำเลยที่ 1 แถลงรับแต่เพียงว่าได้มีการลงข้อความประกาศโฆษณาตามที่โจทก์อ้างในฟ้องในหนังสือพิมพ์มาตุภูมิธุรกิจเอกสารหมายเลข จ.1 จริงเท่านั้น จำเลยที่ 1 มิได้ยอมรับว่าเป็นผู้ให้ข่าวนั้นหรือได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงข่าวดังกล่าวเพื่อใส่ความโจทก์ เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ได้สมคบกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวใส่ความโจทก์และจำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ โจทก์ก็มีหน้าที่จะต้องนำสืบพิสูจน์และนำข้อเท็จจริงให้มาสู่ศาลเพื่อให้ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดตามฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน คดีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เชียร ยุงทอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ